

Canone Unico e servizi di rete telefonica: la Cassazione scrive la parola fine all'incertezza. Pagano tutti gli operatori con recuperi a favore di Comuni e Province stimati in almeno 180 milioni

Dopo anni di caos interpretativo, contenziosi e ingenti perdite di gettito per gli enti locali, la Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, ha finalmente messo un punto fermo sulla controversa questione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per i servizi di telecomunicazione. La pronuncia, la prima della Suprema Corte su questa materia, chiarisce in modo inequivocabile la portata del comma 831 della Legge 160/2019, stabilendo un principio destinato a ridisegnare gli obblighi fiscali nel settore e a porre fine a una diffusa pratica elusiva. **Il Contesto normativo e quell'incertezza che ha causato il mancato pagamento del canone per milioni di utenze** Sin dalla sua introduzione nel 2021, l'applicazione del CUP ai servizi di rete è stato oggetto di discussione. Il comma 831 della Legge 160/2019, nel disciplinare il canone previsto per le occupazioni permanenti necessarie all'erogazione dei servizi di rete, introdusse per la prima volta il concetto di soggettività passiva in via mediata, ovvero quella particolare condizione che vede sottostare al pagamento del CUP le aziende che erogano i pubblici servizi allorquando utilizzano le infrastrutture di altri soggetti. Una vera novità nel panorama delle entrate locali, dove si realizza per la prima volta la soggettività passiva al canone anche senza una propria e diretta occupazione di suolo pubblico. Il dibattito ha visto contrapposti da una parte gli Enti Locali, che ritenevano tutti gli operatori telefonici, anche quelli privi di una rete propria che utilizzano le infrastrutture altrui per raggiungere i clienti finali, fossero tenuti al pagamento del canone in proporzione alle proprie utenze. Dall'altro, le compagnie

telefoniche non proprietarie della rete hanno sistematicamente invocato una norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021) per ritenersi escluse, sostenendo di non effettuare alcun "utilizzo materiale" delle infrastrutture. Con l'introduzione della norma di interpretazione autentica di conversione del decreto legge 146/2021, il Legislatore introdusse infatti la disposizione che specificava le modalità di applicazione del canone laddove fosse prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. La norma chiariva quindi il criterio da utilizzare in quei settori di erogazione dove è prevista una netta separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale (Energia elettrica e Gas). In questi casi il pagamento del canone doveva avvenire a cura della società titolare della rete (che non può avere utenti finali), calcolando il dovuto sulla base delle utenze servite dalle aziende che distribuiscono il servizio. Questa situazione generò un paradosso dannoso per le finanze locali: TIM, in qualità di ex monopolista e proprietaria della rete, versava il canone solo per la propria quota di mercato, mentre gli altri operatori, che insieme rappresentano oltre il 50% delle utenze nazionali, non versavano nulla, generando un ammanco di gettito per milioni di contratti attivi. Il quadro si complicò ulteriormente con la vendita della rete da parte di TIM a FiberCop, a seguito della quale anche la stessa TIM ha iniziato a dichiararsi un mero utilizzatore, versando solo il canone nella misura minima. **La giurisprudenza formatasi prima della sentenza della Corte di Cassazione** Prima dell'intervento della Suprema Corte, diversi tribunali di merito (tra cui Padova, Treviso, Bolzano, Sondrio, Napoli, Bergamo e Piacenza) si erano già orientati nel ritenere le compagnie telefoniche soggetti passivi in via mediata del CUP. In particolare, il Tribunale di Piacenza, che più volte abbiamo commentato, ebbe il pregio di esprimere con chiarezza le questioni aperte sulla corretta applicazione del canone nel settore delle telecomunicazioni. Sentenza citata anche dalla stessa FiberCop per sostenere la propria posizione di azienda *Wholesale Only (senza utenze)*. La pronuncia confermava già in maniera puntuale, che in tema di canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. 146/2021, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, escludeva la soggettività passiva in via mediata e l'utilizzo materiale delle infrastrutture da parte delle

società di vendita esclusivamente con riferimento ai settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, quali i settori del gas e dell'energia elettrica. Tale esclusione, spiegava il Giudice del Tribunale di Piacenza non trova applicazione nel settore delle telecomunicazioni, dove l'operatore telefonico che eroga servizi di telefonia avvalendosi della rete infrastrutturale altrui non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete del concessionario, collegandovisi mediante sistemi di connessione tecnica. Il criterio di materialità dell'uso dell'infrastruttura altrui, rilevante ai fini della soggettività passiva del canone, deve intendersi comprensivo anche delle modalità di utilizzo virtuale, in considerazione dell'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia. Ne consegue che l'operatore telefonico privo di rete propria, che utilizza in via mediata l'infrastruttura del concessionario rientra nella previsione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, come modificato dalla L. 178/2020, e deve essere considerato soggetto passivo ai fini del canone unico patrimoniale. **La Svolta della Cassazione: Tre Principi Inequivocabili** La sentenza n. 11479/2026, pronunciata nel ricorso tra un Comune della provincia di Milano e una primaria Corporate telefonica ha smantellato la linea difensiva degli operatori non proprietari, fondando la sua decisione su tre pilastri argomentativi di cristallina chiarezza.

1. L'uso "virtuale" è sempre un uso "materiale"

La Corte ha giudicato "erronea in iure" la distinzione, operata dal Tribunale di Lodi in appello, tra "utilizzo materiale" e "utilizzo virtuale" della rete. Con un ragionamento che attinge alla fisica e al diritto, i giudici hanno demolito l'argomento principale delle compagnie telefoniche, affermando che la "virtualità" non esiste quando si parla di trasmissione di segnali. La Corte scrive: *"Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale: il metallo, se si propaga in un cavo conduttore; l'aria, se si propaga come onda radio; la fibra ottica, se si propaga come impulso luminoso. Qualsiasi propagazione d'un segnale elettrico all'interno d'una rete a ciò predisposta costituisce dunque un "uso materiale" della rete. Un segnale elettrico, infatti, alla stregua dell'art. 814 c.c. non potrebbe mai essere "virtuale".*" Secondo la Cassazione, la parola virtuale può

descrivere solo la modalità di accesso alla rete (ad esempio tramite tecnologia VULA), ma non l'uso stesso, che rimane intrinsecamente fisico. Questo uso, seppur gestito da software, è esattamente l' *uso mediato* che la legge intende assoggettare al canone.

2. La norma di esenzione non si applica alle Telecomunicazioni

Il secondo, e forse più dirompente, punto della sentenza è la drastica limitazione del campo di applicazione della norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021), che gli operatori invocavano per escludersi dal pagamento. La Corte ha stabilito che tale esenzione opera solo per i soggetti titolari di un "contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale". I giudici hanno osservato che un gestore telefonico non "vende beni", ma eroga un servizio. Questa distinzione è fondamentale e viene spiegata in modo netto: *"Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi "utilizzatori mediati" -e quindi non siano soggetti al pagamento del CUP -coloro i quali: a) non siano proprietari dell'infrastruttura che occupa il suolo pubblico; b) siano "titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale". L'espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto si può essere contraente o beneficiario, ma non "titolare") non consente tuttavia dubbi sul fatto che l'esenzione operi a favore di chi "venda beni": ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all'artt. 1470 c.c.. ma d'un gestore di servizi telefonici non può dirsi che "venda beni" agli utenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell'erogazione del servizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento della vendita: il trasferimento della proprietà"* Poiché la norma di esenzione fa esplicito riferimento alla "vendita di beni", e trattandosi di una norma eccezionale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata per analogia a contratti diversi, come quelli di fornitura di servizi. L'esenzione, quindi, rimane confinata ai soli settori, come gas ed energia elettrica, dove esiste una netta separazione normativa tra il distributore (proprietario della rete) e il venditore del "bene".

3. Chi beneficia della rete, ne sostiene gli oneri

Infine, la Corte ha richiamato la ratio della legge, riconducendola al principio generale *cuius commoda, eius et incommoda*. Poiché un operatore non potrebbe erogare i propri servizi e trarne profitto senza utilizzare l'infrastruttura di rete che occupa il suolo pubblico, è giusto e coerente che sia chiamato a sopportarne gli oneri fiscali. **Il principio di diritto che definisce le regole** A conclusione del suo percorso argomentativo, la Corte di Cassazione cristallizza la sua decisione in un principio di diritto che non lascia spazio a ulteriori dubbi e che dovrà essere applicato da tutti i giudici di merito: *"il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell'accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP"*. Questa affermazione chiara e perentoria dovrebbe segnare la fine della controversia: chiunque utilizzi una rete per fornire servizi telefonici ai propri clienti è soggetto passivo del canone, a prescindere dalla proprietà dell'infrastruttura. **Un nuovo scenario per Comuni, Province e Città Metropolitane** Le conseguenze di questa storica sentenza sono immediate: tutti gli operatori (TIM, Wind Tre, Vodafone, Fastweb, etc.) sono soggetti passivi CUP, ciascuno per il numero delle proprie utenze. Gli enti locali hanno finalmente una base giuridica solida per recuperare a mezzo di avvisi di accertamento il gettito perso dal 2021 ad oggi, coinvolgendo tutte le Corporate che in questi anni hanno seguito l'interpretazione più comoda per eludere il pagamento del canone, Tim compresa, la cui strategia post-cessione della rete a FiberCop viene di fatto neutralizzata: anche in qualità di mero utilizzatore, dovrà versare il canone calcolato sulle proprie utenze, non certo quella quota minima versata invece per il 2025 e verosimilmente per il 2026 in scadenza proprio in questi giorni. **Conclusioni: Certezza del Diritto e Impatto Finanziario per gli Enti Locali** La sentenza n. 11479/2026 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta fondamentale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale nel settore delle telecomunicazioni. La pronuncia non si limita a risolvere un contenzioso specifico, ma ristabilisce la certezza del diritto ponendo fine a un'incertezza interpretativa che ha causato significative perdite di gettito per le finanze pubbliche territoriali. In questo senso la pronuncia della Cassazione non è solo una vittoria per gli enti locali, ma rappresenta anche una soddisfazione personale per aver fin da subito denunciato una situazione di irregolarità a danno delle pubbliche amministrazioni. L'impatto finanziario di tale ripristino di legalità potrà essere considerevole. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio sulle

telecomunicazioni AGCOM n. 4/2025, è possibile infatti stimare l'entità del gettito eluso, calcolando un mancato versamento del CUP nelle casse di Comuni e Province per circa **20,5 milioni di utenze attive** per gli anni 2025 e 2026 e almeno **12,3 milioni di utenze attive** per il periodo dal 2021 al 2024. Considerando le tariffe stabilite dal legislatore, i versamenti effettuati dalle compagnie in questi anni, il valore complessivo del gettito recuperabile per gli enti territoriali ammonta a una stima di circa **180 milioni di Euro** a cui aggiungere sanzioni e interessi. La sentenza, pertanto, non solo chiarisce un principio cardine della fiscalità locale, ma apre la strada a un'azione di recupero su larga scala, essenziale per il bilancio degli Enti locali.